



PUTUSAN

Nomor 3366 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUHARTATIK KARUNIAWATI, bertempat tinggal di Perum Panjaitan, Blok D, Nomor 1, Kabupaten Lumajang dan/atau Jalan Babatan Pratama 15, Blok L-1, RT 003, RW 008, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toenir Samidi, S.H., SP-N., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Biro Konsultasi Jasa Pertanahan T. Samidi, S.H, SP-N & Rekan, beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ARLINDA SHERLY HANDAYANI, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo Timur III, Nomor 17, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Haliman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rizal Haliman & Partners, yang beralamat di Komplek Ruko Gateway, Blok D-28, Jalan Raya Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023



Primair:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dimohonkan;
3. Menyatakan hukumnya, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi materiil dan imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada Penggugat secara tunai dan atau sekaligus;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding perlawanan (*verzet*), kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat perkara tersebut;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim memeriksa masalah mempunyai pendapat berbeda, mohon putusannya seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 2 (dua) Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Termohon *vrijwaring* adalah sah dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Termohon *vrijwaring* tidak dapat dibatalkan dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Termohon *vrijwaring* sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), mengingat Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* tidak melaksanakan kewajibannya membayar/mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp13.169.100.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sejak tanggal jatuh tempo Juni 2012 dan 31 Juni 2012, sebagaimana isi dalam Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* telah melakukan perbuatan melawan hukum karena beriktikad tidak baik, bermaksud merugikan dan membatalkan Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 agar tidak melaksanakan kewajibannya membayar /mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* secara tanggung renteng untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 untuk membayar/ mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp13.169.100.000,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) akibat tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring*;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan sejak bulan Februari 2012 sampai dengan dibayar lunasnya kewajiban Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) hari berturut-turut di media masa maupun media elektronik;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, manakala Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring* melalaikan untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hingga dilaksanakan pembayaran lunas oleh Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring*;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring*, baik berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak yang terletak di;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Panjaitan, Blok D, Nomor 1, Kabupaten Lumajang;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Wiyung, Gang Pasar, Nomor 162 B, Surabaya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babatan Pratama 15, Blok L1, RT 003, RW 008, Surabaya;
- 12. Menyatakan putusan perkara ini diputus dalam putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan dapatnya dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
- 13. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat Rekonvensi dan Termohon *vrijwaring*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2013/PN Sby, tanggal 28 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi sah dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
- Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tidak melaksanakan kewajibannya membayar mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sejak jatuh tempo tanggal 1 Juni 2012;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi surat perjanjian tertanggal

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2012 untuk membayar/mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari manakala melalaikan untuk memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 733/PDT/2014/PT SBY, tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2013/PN Sby *juncto* Nomor 733/PDT/2014/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 733/PDT/2014/PT SBY, tanggal 5 Maret 2015., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.G/2013/PN Sby, tanggal 28 Januari 2014;
3. Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juli 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tuntutan pembatalan Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang ditandatangani antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perjanjian mana menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibuat dengan dasar adanya ancaman dan paksaan;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak terdapat bukti sah dan kuat yang menunjukkan terdapat unsur ancaman maupun pemaksaan dalam penandatanganan surat perjanjian tersebut oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang tidak berdasar alasan hukum yang sah;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar/mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak jatuh tempo tanggal 1 Juni 2012, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar/mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menghilangkan amar *dwangsom* dalam amar rekonvensi karena tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman pembayaran sejumlah uang, serta dengan memperbaiki sistematika amar dalam putusan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHARTATIK KARUNIAWATI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUHARTATIK KARUNIAWATI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 733/PDT/2014/PT SBY, tanggal 5 Maret 2015., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.G/2013/PN Sby, tanggal 28 Januari 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi sah dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;
- Menyatakan Surat Perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak melaksanakan kewajibannya membayar mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sejak jatuh tempo tanggal 1 Juni 2012;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana isi surat perjanjian tertanggal 24 Mei 2012 untuk membayar/mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3366 K/Pdt/2023